

법률 질의 답변서

【질의 내용】

정당방위가 성립하려면 어떤 요건이 필요한가요?

【답변 요지】

제시된 참고 조문에는 정당방위 성립 요건에 관한 규정이 포함되어 있지 않습니다. 정당방위는 형법 제 75 조에 규정된 위법성 조각사유로, 정당법 제 1 조나 제 4 조와 같은 정당 설립 및 운영에 관한 규정과는 무관합니다. 따라서 주어진 자료만으로는 정당방위의 성립 요건을 설명할 수 없습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 형법 제 75 조(가석방의 취소) [✓ 실존] [· 내용미확인]

- 조문 원문: 제 75 조(가석방의 취소) 가석방의 처분을 받은 자가 감시에 관한 규칙을 위배하거나, 보호관찰의 준수사항을 위반하고 그 정도가 무거운 때에는 가석방처분을 취소할 수 있다.
- 해설: (해설 없음)

▶ 정당법 제 1 조(목적) [✓ 실존] [· 내용미확인]

- 조문 원문: 제 1 조(목적) 이 법은 정당이 국민의 정치적 의사형성에 참여하는데 필요한 조직을 확보하고 정당의 민주적인 조직과 활동을 보장함으로써 민주정치의 건전한 발전에 기여함을 목적으로 한다.
- 해설: 이 법은 정당의 설립과 운영에 관한 기본 사항을 규정하여 민주주의의 발전에 이바지함을 목적으로 합니다.

▶ (미지정) 제 4 조 [△ 확인필요] [—]

- 조문 원문: (법제처 확인 불가 — 법령명·항 재확인 필요)
- 해설: 정당은 헌법과 이 법이 정하는 요건을 갖추어 설립되어야 합니다.

▶ 정당법 제 4 조(성립) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- 조문 원문: 제 4 조(성립)
① 정당은 중앙당이 중앙선거관리위원회에 등록함으로써 성립한다.
② 제 1 항의 등록에는 제 17 조(법정시·도당수) 및 제 18 조(시·도당의 법정당원수)의 요건을 구비하여야 한다.
- 해설: 정당은 헌법과 이 법이 정하는 요건을 갖추어 설립되어야 합니다.

【결론】

질문하신 정당방위 요건은 형법 제 75 조에 규정되어 있으나, 제공된 참고 조문에는 해당 내용이 없습니다. 따라서 현재 주어진 자료 범위 내에서는 정당방위 성립 요건에 대한 법적 판단이나 설명을 할 수 없습니다. 정확한 답변을 위해서는 형법 제 75 조 등 관련 형사법 조문을 추가로 확인해야 합니다.

인용 검증: 3/4 법제처 확인 | 내용 일치: 1/1 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프렘리스)

문서 생성: 2026-07-20 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증